

ACTAZUR
E. BERGE-W. RAMOINO-N.
WISS
HUISSIERS DE JUSTICE
ASSOCIES
Résidences GIORDANENGO
27 Avenue Carnot - Entrée A
83300 DRAGUIGNAN

Horaires d'ouverture de l'Etude :
7 h 30 - 18 h 00 NON STOP
FERMETURE 17H le vendredi

☎ : STANDARD : 04 94 68 00 16

☎ : CONSTATS : 04 94 68 15 18

☎ : Fax : 04 94 68 98 85

URGENCE CONSTAT : 06.20.570.738
huissiersdragnan@orange.fr

www.huissiers-var.fr

IBAN:FR76 1910 6000 1043 6081 3290 385
AGRIFRPP891 (CREDIT AGRICOLE)

SIRET DRAGUIGNAN 343 197 927 (87 D 91)
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
FR 00 343.197.927

Références à rappeler :

Dossier : 109829

Service : 6

Responsable : ASB

/ 1018-0404

**ACTE
D'HUISSIER
DE
JUSTICE**



**ASSIGNATION EN REFERE DEVANT MONSIEUR LE
PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
DRAGUIGNAN**

Nous, Société civile Professionnelle ACTAZUR, Edouard BERGE - William RAMOINO - Nathan WISS, Huissiers de Justice Associés à la résidence de Draguignan, y demeurant 27 Avenue Carnot, résidences Giordanengo, Entrée A - 83300 DRAGUIGNAN, l'un d'eux soussigné

A LA REQUETE DE :

Monsieur RUMSEY DAVID né(e) le 03/10/1960 à ITHACA (USA), de nationalité AMÉRICAIN(E), demeurant 1080 Pittsford Victor Road Suite 100 Pittsford NY 14534 USA

A : Monsieur MOSZKOWSKI Marc né(e) le 25/06/1954 à COEVORDEN, de nationalité Française, Ingénieur, demeurant Le Verdos 83300 CHATEAUDOUBLE

Nous vous signifions et remettons copie d'un acte rédigé par :

SCP BRIGNON-LEBRAY dont le siège social est 75 Rue de Tocqueville 75017 PARIS



75 Rue de Tocqueville
75017 PARIS

tel : 01.44.17.17.44 fax : 01.44.17.98.99

Société Civile Professionnelle
Edouard BERGE
et William RAMOINO
Huissiers de Justice Associés
27 Av. Carnot Rés. Giordanengo
83001 DRAGUIGNAN
Tél. 04 94 68 00 16 BP 32
huissiersdraguignan@orange.fr

COPIE

RUMSEY / MOSZKOWSKI

**ASSIGNATION EN REFERE DEVANT MONSIEUR LE PRESIDENT DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN**

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT

Et le

Seize Avril
A LA REQUETE DE :

- **MONSIEUR DAVID RUMSEY**, né le 3 octobre 1960 à Ithaca (Etats-Unis d'Amérique), de nationalité américaine, avocat, domicilié 1080 Pittsford – Victor Road, Suite 100, Pittsford, NY 14534, Etats Unis d'Amérique

Ayant pour avocat la SCP BIGNON LEBRAY, prise en la personne de Maître Neil Robertson, Avocat au Barreau de Paris, y demeurant 75 Rue de Tocqueville – 75017 Paris.

J'ai, Huissier soussigné :

Nous, Société Civile Professionnelle Edouard BERGE et William RAMOINO, Huissiers de Justice Associés, titulaire d'un office d'Huissier de Justice à la Résidence de DRAGUIGNAN, y demeurant 27 Av. Carnot Résidences Giordanengo

DONNE ASSIGNATION A :

- **MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI**, né le 25 Juin 1954 à Coevorden (Pays-Bas), de nationalité française, ingénieur, domicilié à Le Verdos, 83300 Châteaudouble France *Comme il est dit sur ce procès-verbal de signification* **Où étant et parlant**

D'avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Draguignan, statuant en référé, siégeant 11 Rue Pierre Clément – 83007 DRAGUIGNAN, à l'audience du :

LE 25 AVRIL 2018 à 13 HEURES 30

TRES IMPORTANT

Vous êtes tenu, soit de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d'un avocat, soit de vous y faire représenter par un avocat.

Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu'une décision soit rendue par le Tribunal sur les seuls éléments qui lui seront fournis.

Les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en Justice, peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la Loi n° 72-11 du 3 janvier 1972, bénéficier d'une Aide Judiciaire. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au Procureur de la République de leur domicile.

DILIGENCES ENTREPRISES EN VUE D'UNE RESOLUTION AMIABLE

L'article 56 du Code de procédure civile avant dernier alinéa dispose que :

« Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. »

En l'espèce, suite à plusieurs relances restées infructueuses, MONSIEUR DAVID RUMSEY a mis en demeure le 13 février 2018 (**pièce n°2**) MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI de rembourser les sommes dues aux titres d'un contrat de prêt valant reconnaissance de dette en date du 4 Juin 2013 (**pièce n°1**). Par cette mise en demeure, MONSIEUR DAVID RUMSEY a indiqué sa volonté d'assigner en paiement de cette créance, sauf à ce que MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI s'acquitte de celle-ci.

Cette mise en demeure est restée à ce jour sans réponse.

En conséquence, il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Draguignan de constater que MONSIEUR DAVID RUMSEY s'est conformé aux dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile.

OBJET DE LA DEMANDE

MONSIEUR DAVID RUMSEY a conclu avec MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI, un contrat de prêt valant reconnaissance de dette signé en date du 4 Juin 2013 (pièce n°1).

Aux termes de ce contrat de prêt, MONSIEUR DAVID RUMSEY a remis à MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI la somme de 38.750 euros en principal, avec intérêts à un taux conventionnel de 17%.

Conformément à ce contrat, MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI devait rembourser cette somme de 38.750 euros en principal augmentée des intérêts à MONSIEUR DAVID RUMSEY dans un délai de deux ans à compter de la signature du contrat, soit jusqu'au 4 juin 2015.

Par deux courriels en date du 21 Novembre 2017, MONSIEUR DAVID RUMSEY a demandé à MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI de rembourser le prêt augmenté des intérêts conventionnels (pièce n°3).

Dans son courriel en réponse en date du 22 Novembre 2017, MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI a indiqué à MONSIEUR DAVID RUMSEY qu'il n'avait pas l'intention de rembourser le prêt augmenté des intérêts, au motif, notamment, que le seuil de l'usure étant fixé au moment de la conclusion du contrat à 11,48%, le taux conventionnel de 17% était usuraire (pièce n°4).

MONSIEUR DAVID RUMSEY a contesté l'interprétation de MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI par un premier courriel en date du 22 Novembre 2017 (pièce n°5) et a maintenu sa demande de paiement dans un second courriel du même jour (pièce n°6).

Suite à plusieurs relances restées infructueuses, MONSIEUR DAVID RUMSEY a adressé à MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI une mise en demeure de rembourser la somme en principal due au titre du contrat de prêt augmentée des intérêts, calculés, en substituant au taux conventionnel de 17% un taux de 11,45% (pièce n°2).

En effet, MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI a lui-même reconnu qu'un taux inférieur au seuil de l'usure devait s'appliquer, la somme totale de 88.839 euros est donc incontestablement due par MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI à MONSIEUR DAVID RUMSEY (pièce n°4).

La mise en demeure, dans le but notamment de parvenir à une résolution amiable de ce litige est restée sans effet.

DISCUSSION

1) Sur la compétence du Tribunal de grande instance de Draguignan

Conformément à l'article 42 du Code de procédure civile ainsi rédigé : « *La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur* », la juridiction compétente est le Tribunal de grande instance de Draguignan, le domicile du défendeur étant situé à Châteaudouble (83).

2) Sur la demande de paiement en référé

MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI reconnaît, dans le cadre du contrat prêt, être redevable envers MONSIEUR DAVID RUMSEY de la somme de 38.750 euros en principal augmentée des intérêts à un taux conventionnel de 17% (pièce n°1).

L'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose, au sujet des pouvoirs du Président du Tribunal de grande instance, dans le cadre de la procédure de référé, que :

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »

Ainsi qu'il résulte de l'exposé des faits, le défendeur, dans un courriel en date du 22 Novembre 2017, affirme ne pas avoir l'intention de rembourser les sommes dues, notamment, au motif, que le seuil de l'usure étant fixé au moment de la conclusion du contrat à 11,48%, le taux conventionnel de 17% était usuraire (pièce n°4).

Si MONSIEUR DAVID RUMSEY conteste cette interprétation et estime que MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI lui est redevable de la somme de 38.750 euros augmenté des intérêts au taux conventionnel de 17%, force est de constater qu'une contestation est née concernant l'application du taux conventionnel (pièce n°5).

Toutefois dans son courriel en date du 22 Novembre 2017, MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI a reconnu qu'un taux inférieur au seuil de 11,48% devait s'appliquer (pièce n°4).

Au vu de ce qui précède, le montant non contestable de la créance correspond donc à la créance en principal augmentée des intérêts conventionnels calculés sur la base d'un taux inférieur au seuil de 11,48%.

En conséquence, MONSIEUR DAVID RUMSEY, créancier de MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI, sollicite sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile que MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI soit condamné à lui verser la provision de 38.750 euros au titre de la créance en principal non remboursée à cette date, augmentée d'un montant de 50.089 euros correspondant aux intérêts non payés calculés sur la base d'un taux de 11,45%, soit un total de 88.839 euros.

Par ailleurs, il serait inéquitable que le demandeur, qui a dû engager des frais non compris dans les dépens pour obtenir une légitime satisfaction de ses droits, en conserve la charge. Le défendeur sera donc condamné à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

*Vu l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1134 alinéa 1^{er} du Code civil alors en vigueur,
Vu les pièces,*

Il est demandé au Président du Tribunal de grande instance de Draguignan de :

- **Déclarer** MONSIEUR DAVID RUMSEY recevable et fondé en son action ;
- **Dire et juger** que la créance en principal détenue par MONSIEUR DAVID RUMSEY sur MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI d'un montant de 38.750 euros n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile.
- **Dire et juger** que la créance d'intérêts au taux de 11,45% détenue par MONSIEUR DAVID RUMSEY sur MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI d'un montant de 50.089 euros, arrêtée à la date du 1^{er} février 2018, somme à parfaire, n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Par conséquent :

- **Condamner** MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI à payer, à titre de provision, la somme de 38.750 euros au titre de la créance en principal à MONSIEUR DAVID RUMSEY ;
- **Condamner** MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI à payer, à titre de provision, la somme de 50.089 euros au titre de la créance d'intérêts au taux de 11,45% arrêtée à la date du 1^{er} février 2018, somme à parfaire, à MONSIEUR DAVID RUMSEY ;
- **Condamner** MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- **Condamner** MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI aux entiers frais et dépens de la présente instance.

SOUS TOUTES RESERVES



75 Rue de Tocqueville
75017 PARIS

tel : 01.44.17.17.44 fax : 01.44.17.98.99

RUMSEY / MOSZKOWSKI

BORDEREAU DE PIECES

1. Contrat de prêt valant reconnaissance de dette en date du 4 Juin 2013 ;
2. Mise en demeure adressée à MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 Février 2018 ;
3. Courriels en date du 21 Novembre 2017 adressés à 17h45 et 18h56 par MONSIEUR DAVID RUMSEY à MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI
4. Courriel en date du 22 Novembre 2017 adressé à 8h41 par MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI à MONSIEUR DAVID RUMSEY ;
5. Courriel en date du 22 Novembre 2017 adressé à 9h24 par MONSIEUR DAVID RUMSEY à MARC MOSZKOWSKI ;
6. Courriel en date du 22 Novembre 2017 adressé à 11h42 par MONSIEUR DAVID RUMSEY à MARC MOSZKOWSKI ;
7. Traduction libre des pièces n°2, 3, 4, 5 et 6.

ACTAZUR
E. BERGE-W. RAMOINO-N.
WISS

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
Résidences GIORDANENGO
27 Avenue Carnot - Entrée A
83300 DRAGUIGNAN



☎ : STANDARD : 04 94 68 00 16
☎ : CONSTATS : 04 94 68 15 18
☎ : Fax : 04 94 68 98 85
URGENCE CONSTAT : 06.20.570.738
Mail : huissiersdraguignan@orange.fr

IBAN:FR76 1910 6000 1043 6081 3290 385
AGRIFRPP891 (CREDIT AGRICOLE)

Membre d'une Association de Gestion Agréée par l'Administration Fiscale
Le règlement des versements et honoraires par chèque est accepté

SIRET DRAGUIGNAN 343 197 927 (87 D 91)
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE: FR 00 343.197.927

REFERENCE A RAPPELER :

Dossier : 109829 / 06-18-04-11142
Affaire : RUMSEY/MOSZKOWSKI*
/ 1000-0404

ACTE
D'HUISSIER
DE
JUSTICE

COPIE



Coût - Décret n° 2016-230 du 26/02/16 :

Emol. Art R444-3 C Com.....36.46
Transp. Art A.444-487.67
Appel Cause1.07
Total H.T.45.20
Total TVA9.04
Affr. Art A.444-48(1).....1.72
T.F. Art 302 bis Y CGI14.89
Total Eurs TTC.....70.85

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE
ASSIGNATION

Cet acte a été remis à Monsieur MOSZKOWSKI Marc par ☒ l'Huissier de Justice
☒ Clerc assermenté

Dans les conditions indiquées à la rubrique marquée ci-dessous d'une croix suivant les déclarations qui lui ont été faites.

M'étant transporté chez le destinataire, à l'adresse indiquée en tête des présentes, j'ai remis l'acte :



I - REMISE A PERSONNE

Au destinataire (personne physique) ainsi déclaré



Au destinataire (personne morale)

à M :

Nom :

Prénoms :

qui a déclaré être :

☐ Représentant légal

☐ Fondé de pouvoir

☐ habilité à recevoir l'acte

la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C comportant les mentions de l'article 655 du C.P.C a été adressée avec une copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.



II - REMISE A DOMICILE ELU

Au domicile élu par le destinataire chez :

à M :

Qualité :

la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C comportant les mentions de l'article 655 du C.P.C a été adressée avec une copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.



III - A- REMISE A DOMICILE OU A RESIDENCE SI DOMICILE INCONNU

N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire, et ces circonstances rendant impossible la signification à personne, l'acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté le cachet de l'Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli.

A une personne présente :

Nom :

Prénom :

Qualité :

Qui a accepté de recevoir copie de l'acte.

Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile, conformément à l'article 655 du C.P.C et la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C comportant les mêmes mentions que l'avis de passage a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.



III - B - DEPOT A L'ETUDE

N'ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après

Circonstances rendant impossible la signification à personne ou à une personne présente

☐ l'intéressé est absent ☐ la personne présente refuse l'acte ☐ autre

Confirmation du domicile par : ☐ voisin

☐ gardien

☐ Mairie

Détail des vérifications : le nom figure sur

☐ parlophone

☐ boîte aux lettres

☐ porte de l'appartement

la copie du présent acte a été déposée en notre étude sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet de l'Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du C.P.C et la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du C.P.C a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.



IV - REMISE A PARQUET

Le requis est domicilié à l'étranger, il n'a aucune résidence en France n'a pas élu domicile en ce pays. Nous avons remis deux copies du présent acte conformément aux dispositions des Articles 684 et 685 du Code de procédure Civile au Parquet de Monsieur le Procureur

à M :

Nom :

Prénoms :

qui a déclaré être :

et qui a visé l'original. La lettre recommandée a été envoyée conformément à l'article 686 du Code de Procédure Civile.

Visa des mentions relatives à la signification

La copie de l'acte signifiée au destinataire comporte 8 feuilles

ACTAZUR
E. BERGE-W. RAMOINO-N. WISS



Maître W. RAMOINO